

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 452/2532 พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
ราชบุรี

	โจทก์
โจทก์ร่วม	โจทก์
นางสาว เบญจา จิวนุกูล กับพวก	โจทก์
นาง ศิริพงษ์ อังศุจินดา กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้รอกการกำหนดโทษจำเลยไว้เป็นเวลา 5 ปี โดยกำหนด
เงื่อนไขคุมประพฤติจำเลยไว้เป็นเวลา 1 ปี แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้เป็นว่า ให้
ลงโทษปรับจำเลยโดยไม่รอกการกำหนดโทษซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขมากก็ตาม แต่ศาล
อุทธรณ์ก็ลงโทษปรับจำเลยเพียงกระทั่งไม่เกิน 10,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้คู่
ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
219.

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้รอกการกำหนดโทษจำเลยไว้เป็นเวลา 5 ปี โดยกำหนด
เงื่อนไขคุมประพฤติจำเลยไว้เป็นเวลา 1 ปี แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้เป็นว่า ให้
ลงโทษปรับจำเลยโดยไม่รอกการกำหนดโทษซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขมากก็ตาม แต่ศาล
อุทธรณ์ก็ลงโทษปรับจำเลยเพียงกระทั่งไม่เกิน 10,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้คู่

ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219.

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>